

**Recopilación de
materias
administrativas
más recurrentes,
relacionadas con
la tramitación de
Reclamos**

DEPTO. RECLAMOS Y SUGERENCIAS

31 de diciembre del 2024



RECOPIADO DE MATERIAS ADMINISTRATIVAS MÁS UTILIZADAS PARA LA TRAMITACIÓN DE UN RECLAMO.

SANTIAGO, 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

I. Antecedentes.

A fin de evaluar y controlar la adecuada respuesta de nuestra Institución ante abusos u otros actos arbitrarios del personal de Carabineros en el ejercicio de sus funciones o que dañe la imagen Institucional, corresponde al Departamento de Reclamos y Sugerencias, en el carácter de Órgano Central a nivel nacional, servir como conducto único, para atender y dar respuesta a estos requerimientos que provienen de la ciudadanía a través del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, que entró en funcionamiento a contar del 27 de julio del año 2024.

II. Introducción.

Carabineros de Chile, como institución policial, de carácter militar, es poseedora de un régimen disciplinario que le es aplicable a todo el personal que la conforma.

Este régimen fundado en normas éticas, valores y principios claramente establecidos y declarados en su normativa interna, demanda de sus integrantes la condición de asumirlos por entero con el compromiso de respeto y aceptación.

Sin embargo, aquel personal que, aun circunstancialmente se aparte de estos principios y normas, desviando su conducta hacia las figuras descritas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile N° 11, como contrarias a la disciplina se hará merecedor de un juicio de reproche equivalente a una sanción disciplinaria, de carácter administrativa, siempre y cuando el hecho cometido sólo sea constitutivo de falta, dejando las transgresiones que revisten carácter de delito a los tribunales competentes.

Conforme a los procesos de control interno y fiscalización que ha realizado este Organismo Receptor, en visitas técnicas realizadas a las distintas Prefecturas y Unidades del país, además ante consultas telefónicas y documentales, en el contexto de la gestión y tramitación de un Reclamo, se advierte con frecuencia que existe desconocimiento a las normas legales y reglamentarias que rigen esta materia.

Por ello, se ha generado un compendio de materias administrativas más utilizadas para la tramitación de un Reclamo, y un catálogo de preguntas frecuentes, dirigido a responder las principales inquietudes que plantean los funcionarios dependientes de las Altas Reparticiones y Reparticiones, que mantienen perfil administrativo e interactúan directamente con el “Sistema de Gestión Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones”, contribuyendo a mejorar los procesos internos en la tramitación de este

tipo de presentaciones, habilitando un medio que posibilita a nuestros colaboradores, que interactúan con la referida plataforma, consultar directamente respuestas ágiles y oportunas orientadas a resolver inquietudes vinculadas a la tramitación de los reclamos.

El presente compendio tiene por objeto, instaurar un nuevo canal dentro de la mencionada plataforma, titulado **“Recopilación de materias legales asociadas a Reclamos” y “Preguntas Frecuentes”**, creando una funcionalidad educativa, de carácter consultivo e informativa, que permita despejar las dudas o inquietudes propias de la materia señalada.

III. Normativa legal y reglamentaria aplicable.

- a) Ley 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de fecha 05.12.1986.
- b) Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, de fecha 29.05.2003
- c) Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, de fecha 07.03.1990.
- d) Ley N° 21.427, que Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de fecha 17.08.2022.
- e) Decreto N° 324, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y de Gestión Operativa y Administrativa; del Sistema de Supervisión y Evaluación de la Gestión Policial; de la Producción, Publicación y Entrega de Información Institucional y del Sistema de Reclamos de la Ciudadanía de Carabineros de Chile, de fecha 10.11.2022.
- f) Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15.
- g) Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11.
- h) Reglamento de Servicio para Jefes y Oficiales de Orden y Seguridad de Carabineros, N° 7.
- i) Orden General N° 2.980, que establece la Directiva de Organización y funcionamiento de la Contraloría General de Carabineros.
- j) Orden General N° 2.913, Fiscalía Administrativa Letrada de Alta Complejidad, la crea y dispone lo que indica.
- k) Orden General N° 2.741, que aprueba el Manual para la Prevención, Detección y Control de Conductas Indebidas en Carabineros de Chile.
- l) Orden General N° 2.385, Fiscalías Administrativas: Crea las que indica y determina competencia a nivel nacional.
- m) Orden General N° 3.187, del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, oficializa su implementación, autoriza su uso y aprueba cartilla de usuario.
- n) Orden General N° 3.176, del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la ciudadanía de Carabineros de Chile, designa Organismo Receptor y aprueba Directiva complementaria al Reglamento.

IV. **Ámbito de Aplicación del Procedimiento de Reclamos.**

El procedimiento de Reclamos es aplicable en los casos que se cumplan los requisitos establecidos en el Decreto N° 324, del 10.11.2022, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que aprueba el Reglamento del Plan Estratégico de Desarrollo Policial y de Gestión Operativa y Administrativa; del Sistema de Supervisión y Evaluación de la Gestión Policial; de la Producción, Publicación y Entrega de Información Institucional y del **Sistema de Reclamos de la Ciudadanía de Carabineros de Chile**, y en la Orden General N° 3.176, de fecha 05.07.2024, del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la ciudadanía de Carabineros de Chile, designa Organismo Receptor y aprueba Directiva complementaria al Reglamento, que se pasan a detallar a continuación:

Por su parte el mencionado Decreto, en su artículo 22°, letra a), nos entrega una definición de Reclamo, y es la siguiente: ***“Presentación que interpone un reclamante ante eventuales abusos, actos u omisiones arbitrarias en que pueda haber incurrido el personal de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones”.***

Una definición similar se encuentra contemplada en la Orden General N° 3.176, en su artículo 2°, letra a) y señala que es un reclamo: ***“Toda presentación que efectúe una persona ante eventuales abusos, actos u omisiones arbitrarias o que transgreda el régimen disciplinario en que pueda haber incurrido el personal de Carabineros de Chile, cometida en el ejercicio de sus funciones, o que afecte la imagen institucional.***

Consecuente con ello, podemos señalar que en ambas definiciones se recogen ciertos aspectos que nos permiten dilucidar en qué casos procedería acoger un Reclamo y cuáles son las materias que serían objeto del mismo, lo cual se detalla a continuación:

Los requisitos mínimos de un reclamo, de acuerdo al Decreto N° 324, antes señalado, y el artículo 12° de la referida Orden General N° 3.176:

“a) Descripción del o los hechos constitutivos de eventuales abusos, actos u omisiones arbitrarias en que haya incurrido el personal de Carabineros de Chile en el ejercicio de sus funciones.

b) Fecha del o los hechos constitutivos de eventuales abusos, actos u omisiones arbitrarias; o su época probable o aproximada; o la indicación de su actual ocurrencia”.

“El reclamo podrá contener, además, lo siguiente como contenido adicional:

a) Identificación del personal de Carabineros de Chile que haya incurrido en el o los hechos constitutivos de eventuales abusos, actos u omisiones arbitrarias en el ejercicio de sus funciones; o bien, de la Unidad en que se desempeñan o el nivel institucional reclamado.

b) Individualización de la o las personas reclamantes o eventualmente afectadas, según se indica a continuación:

i. Persona natural: nombre y cédula de identidad.

ii. Persona natural representada: nombres y cédulas de identidad de la persona representada y su representante.

iii. Persona jurídica: razón social y rol único tributario; nombre y cédula de identidad de la persona que la representa y documento en que conste el poder de representación.

c) Domicilio y/o correo electrónico de la persona reclamante y/o de su representante.

d) Indicación de si se solicita o no reserva de identidad.

e) Lugar o territorio en que se hubiere cometido el o los hechos constitutivos de eventuales abusos, actos u omisiones, arbitrarias.

f) Otros antecedentes, tales como archivos adjuntos, enlaces a sitios electrónicos, material audiovisual relevante, testigos, etc.

El reclamo que no contenga los elementos señalados en el literal b) precedente, se considerará anónimo.

Carabineros de Chile adoptará todas las medidas necesarias para respetar la reserva de identidad o el anonimato de cada reclamo, a través de mecanismos que impidan el rastreo, identificación y/o publicidad de los datos de la persona reclamante, de acuerdo con la vía mediante la cual se haya presentado.”

Además, es importante informar que, el Departamento de Reclamos y Sugerencias, realiza un examen de admisibilidad de acuerdo a lo prescrito en el artículo 19° de la referida Orden General N° 3.176, el cual establece que: **“Si el reclamo no cumple con los requisitos mínimos o es ininteligible, deberá otorgársele a reclamante un plazo de 5 días hábiles, contados desde su notificación, ya sea por correo electrónico o carta certificada, para que lo precise o subsane las observaciones que le sean formuladas. Si no lo hace será declarado inadmisibles sin más trámite, lo que será notificado al reclamante dentro del plazo de 5 días de dictada la resolución que así lo declare.**

Si el reclamo no contiene la información necesaria para notificar al reclamante de la circunstancia contemplada en el inciso precedente, se tendrá como no presentado, efectuando el cierre administrativo del reclamo.

En caso que un reclamo anónimo carezca de los elementos mínimos para notificar al reclamado del plazo para subsanar, se tendrá como no presentado.”

En efecto, no todos los reclamos son declarados admisibles, sino que corresponde al Organismo Receptor, realizar un análisis de las presentaciones que realiza la ciudadanía, y si estas cumplen con los requisitos abordados.



V. Preguntas Frecuentes asociadas a Reclamos.

A) ¿Existe la obligación de recepcionar reclamos en contra de funcionarios de Carabineros?

- **Respuesta:**

Si. Todo funcionario que preste servicios en algún estamento de Carabineros, ya sea una Alta Repartición, Repartición, Unidades y/o Destacamento, desempeñando su servicio, tiene la obligación de recepcionar los reclamos de la ciudadanía, sin poder excusarse, negarse o retardar su ingreso.

Fundamento:

Artículo 14°, de la Ley 19.880: ***“Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación”.***

Orden General N° 3.176: ***“Inexcusabilidad de recepcionar los reclamos por el personal policial. El personal de Carabineros no podrá excusarse de recibir el reclamo, o negar o retardar injustificadamente su ingreso, ni requerir más trámites que los expresamente exigidos por la normativa vigente”.***

B) ¿En qué casos procedería la acumulación de varios reclamos a un proceso administrativo?

- **Respuesta:**

Se podrá acumular si se advierte que existen dos o más Reclamos, en que se pueda visualizar que consta una similitud, íntima conexión, identidad sustancial o relación en la descripción de los hechos que se exponen en las presentaciones que realiza la ciudadanía, en ese caso procede la acumulación o unificación de los procesos administrativos, debiendo resolver los reclamos acumulados mediante un sólo acto decisorio debidamente fundamentado.

Fundamento:

Artículo 9° inciso 1 y 2, de la Ley 19.880: ***“Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo.***

Artículo 10° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15: ***“Debe instruirse un solo sumario por actos derivados de un mismo hecho. Sin embargo, en aquellos casos en que aparezcan comprometidos intereses***



fiscales, la Vista Fiscal, ampliaciones posteriores y Dictamen, se confeccionarán en tantas copias según sean las Direcciones llamadas a resolver sobre el bien afectado, prosiguiendo las demás diligencias sumariales la tramitación que sea pertinente”.

✓ Dictamen relacionado: **E179341N22.**

C) ¿Qué debo hacer si nos enfrentamos a un recurrente que reclama más de una vez por los mismos hechos?

• **Respuesta:**

Es posible encontrarnos con un reclamante que alega insistentemente por un hecho determinado, ingresando una gran cantidad de presentaciones, en estos casos y por economía procedimental es posible desestimar de plano el reclamo, si el reclamante es recurrente y siempre alega por los hechos mismos. Lo anterior, en atención a que los acontecimientos ya fueron conocidos y resueltos con antelación a través de una Resolución Exenta.

Fundamento:

Artículo 40°, de la Ley 19.880: ***“Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte deberá ser fundada en todo caso”.***

Artículo 22°, letra b), de la Orden General N° 3.176: ***“Una vez derivada la presentación, mediante el Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, a la Alta Repartición, Repartición competente o a la Subdirección de Asuntos Internos, dentro de los 10 días hábiles de recibidos los antecedentes, ésta deberá emitir un pronunciamiento respecto a: b) Si los hechos no son susceptibles de configurar responsabilidad administrativa. El estamento que posea la potestad disciplinaria, Asuntos Internos o el Departamento de Reclamos y Sugerencias, en su caso, dictará una resolución fundada que desestime de plano el reclamo”.***

D) ¿Cómo se determina cual es el Mando competente para tramitar un reclamo admisible?

• **Respuesta:**

Los reclamos son tramitados a los Mandos de los funcionarios que figuren en calidad de inculcados o reclamados, en base a la potestad disciplinaria que detentan sobre



ellos, pudiendo disponer de un acto administrativo para resolver los hechos y elaborar el respectivo acto decisorio. Por ejemplo, es posible que el Mando corresponda a la Prefectura Santiago Rinconada, sin embargo, los hechos ocurrieron en la ciudad de Valparaíso, por ello se tramitará el Reclamo admisible al Mando de la Prefectura Santiago Rinconada, para que este pueda disponer que se instruya un proceso investigativo en la Prefectura de Valparaíso, sin perjuicio que le corresponde dictar el acto decisorio corresponde a la Prefectura Santiago Rinconada.

Fundamento:

Orden General N° 2.385, de fecha 06.01.2019, la cual establece las Fiscalías Administrativas: Crea las que indica y determina competencia a nivel nacional, Título VIII, en el título de funcionamiento, letra a): ***“Los Mandos de Destacamentos, Unidades, Reparticiones o Altas Reparticiones, en el ejercicio de sus competencias legales y reglamentarias, requerirán o dispondrán, según corresponda, a la respectiva Fiscalía Administrativa del sector jurisdiccional donde ocurrió el hecho, la instrucción de las piezas sumariales, primeras diligencias o investigaciones”.***

Artículo 35°, sobre la Competencia Disciplinaria, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, señala lo siguiente: ***“Tendrán atribuciones para imponer sanciones disciplinarias al personal de su dependencia, en los diferentes grados, los Oficiales, Suboficiales Mayores y Suboficiales de Orden y Seguridad que desempeñen los siguientes cargos...”***

➤ Casos Especiales de Competencia:

E) ¿Cuál es el Mando competente para tramitar un reclamo admisible, cuando concurren a la comisión de una misma falta varios miembros de carabineros subordinados a diversos superiores?

• Respuesta:

Corresponderá al Superior más inmediato de todos ellos, es decir, al Mando que tenga potestad disciplinaria sobre todos los funcionarios inculcados, por su calidad de Jefatura Superior en grado jerárquico, por ejemplo: Si dos funcionarios cometen una falta, y el primero pertenece a la dotación de la 1° Comisaría Santiago y el segundo a la dotación de la 2° Comisaría Santiago, quien debe resolver el reclamo, es el Superior inmediato de ambos, el Prefecto de la Prefectura Santiago Central, no pudiendo resolver el requerimiento, alguno de los Comisarios de las citadas Unidades.

Fundamento:

Artículo 15°, sobre la Competencia Disciplinaria, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11: ***“Cuando concurren a la comisión de una misma falta***



varios miembros de Carabineros subordinados a diversos superiores, aplicará la sanción correspondiente el superior más inmediato de todos ellos”.

F) ¿Cuál es el Mando competente para tramitar un reclamo admisible, en el caso que el funcionario que cometa una falta se encuentre en comisión de servicio en otra Repartición o Unidad?

• **Respuesta:**

El funcionario involucrado en los hechos descritos en un reclamo, queda sometido a la competencia disciplinaria de la Jefatura bajo cuyas órdenes se encuentre, por ello, los reclamos se deben tramitar a la Alta Repartición o Repartición en que se encuentre desempeñando sus servicios el personal institucional reclamado.

Fundamento:

Artículo 16°, sobre la competencia disciplinaria, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, señala lo siguiente: ***“El personal que se encuentre en comisión de servicio en otra Repartición o Unidad de Carabineros, quedará sometido a la competencia disciplinaria del Jefe bajo cuyas órdenes se encuentre, quien comunicará a la Repartición o Unidad respectiva, las sanciones que le haya aplicado, para lo efectos de la anotación en su Hoja de Vida”.***

G) ¿Qué mando es el llamado a resolver ante la comisión de una falta, que se encuentra en proceso investigativo, en el caso que el funcionario sea trasladado y cambie de Repartición o Unidad?

• **Respuesta:**

Recaerá la potestad disciplinaria, en el Jefe de la Unidad en donde la cometió la falta, si es que fuese sorprendido o conocida esta, antes del despacho a su nueva Repartición o Unidad, y recaerá en la nueva Jefatura, si hubiese sido sorprendido o conocida la falta, con posterioridad a su despacho en su nueva Repartición o Unidad.

Fundamento:

Artículo 17°, sobre la competencia disciplinaria, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11: ***“Cuando un funcionario cometa una falta y por traslado cambie de subordinación, antes que se le aplique una medida disciplinaria, la atribución de sancionar esa falta corresponderá al Jefe de la Unidad en donde la cometió. Con todo, si la falta fuere sorprendida o conocida con posterioridad al despacho de su nueva Repartición o Unidad, será competente para sancionarla el Jefe bajo cuyas órdenes se encuentre. Para tal objeto, el Jefe que conoció o sorprendió la falta, pondrá los antecedentes en conocimiento del Jefe actual del afectado”.***



H) ¿En qué casos el Mando llamado a resolver un reclamo debe abstenerse de dictar un acto decisorio o declarar su incompetencia?

• **Respuesta:**

Es importante señalar que, si el Mando se encuentra afectado por una de las causales enumeradas, debe inhabilitarse para resolver el reclamo, debiendo comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverá la incidencia. En atención a que se genera una falta en la imparcialidad dentro del procedimiento administrativo, como por ejemplo en el caso que el Mando que posee potestad disciplinaria, haya participado en el proceso investigativo en calidad de testigo o perito, por ello no podría intervenir como autoridad que resuelva el reclamo, en razón a que fue parte del proceso investigativo.

Fundamento:

Artículo 64° N° 6, de la Ley N° 18.575: *...” Contravienen especialmente el principio de la probidad administrativa, las siguientes conductas:*

6. Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.

Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”;

Artículo 11° de la Ley 19.880: **“Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte.**

Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Artículo 12° de la Ley 19.880: **“Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.**

Son motivos de abstención los siguientes:



1. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

2. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

3. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente.

4. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

5. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar...”.

✓ Dictamen relacionado: **013606N18**

l) ¿Existe la obligación de citar a declarar al reclamante?

• **Respuesta:**

Por regla general, si existe la obligación de citar a declarar al reclamante, con la finalidad de que este ratifique su reclamo, preste una declaración acerca de los hechos expuestos en su requerimiento y aporte los medios de prueba que desee hacer valer dentro del procedimiento administrativo.

Fundamento:

Artículo 26° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15: **“Al iniciarse el sumario, el Fiscal hará comparecer a la persona que firma el denuncia, para que lo ratifique si lo estima necesario, atendida la condición del denunciante”.**

Artículo 36°, del mismo cuerpo normativo institucional: **“Las citaciones de los reclamantes, testigos, interesados e inculpados, deben ser dispuestas por el Fiscal, indicando sitio, día y hora para la comparecencia, y se practicarán por medio de carta certificada”.**

Artículo 25°, de la Orden General N° 3.176, de fecha 05.07.2024, la cual establece un Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la ciudadanía de

Carabineros de Chile: ***“Citación a declarar. Cuando el reclamo se formule sin reserva de identidad, la persona reclamante podrá ser citada a declarar, con la finalidad de ratificar o desistirse de los hechos expuestos en su presentación y aportar, de contar con ellos, los medios de prueba que la sustenten. Si el reclamo fue interpuesto por una persona representada, deberá citarse al representante legal o mandatario de la misma.”***

Sin perjuicio de lo anterior, es del caso señalar que la normativa institucional, contempla algunas excepciones, las que pasamos a detallar:

a) Acumulación de Procedimientos administrativos: “Artículo 10º del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, señala que:” Debe instruirse un solo sumario por actos derivados de un mismo hecho”.

En este caso, la excepción se refiere a aquellos casos en que proceda la acumulación ya expuesta en párrafos anteriores, pudiendo eximirse de la obligación de **citar a declarar nuevamente** conforme al principio de economía procedimental, siempre y cuando se haya efectuado dicha diligencia, a raíz del otro reclamo acumulado.

b) Desestimación de plano: Artículo 22º, de la Orden General N° 3.176, de fecha 05.07.2024, que establece un Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de la ciudadanía de Carabineros de Chile: “Instrucciones a Altas Reparticiones, Reparticiones y Unidades. Una vez derivada la presentación, mediante el Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, a la Alta Repartición, Repartición competente o a la Subdirección de Asuntos Internos, dentro de los 10 días hábiles de recibidos los antecedentes, ésta deberá emitir un pronunciamiento respecto a: b) Si los hechos no son susceptibles de configurar responsabilidad administrativa. El estamento que posea la potestad disciplinaria, Asuntos Internos o el Departamento de Reclamos y Sugerencias, en su caso, dictará una resolución fundada que desestime de plano el reclamo”.

En este caso excepcional, existe la posibilidad que el Mando o Jefatura competente, decida desestimar de plano el reclamo, y para ello debe confeccionar el acto decisorio, sin que sea necesario citar a declarar al reclamante. Para una cabal comprensión de lo enseñado, se puede mencionar como ejemplo: Cuando se ingresa un reclamo por hechos que ya fueron conocidos y resueltos mediante un acto decisorio, a raíz de la interposición de un reclamo anterior.

✓ Dictamen relacionado: **E555991N24**

J) ¿Es posible citar a declarar a un reclamante anónimo o con reserva de identidad, si se conoce o se descubre su identidad?

- **Respuesta:**

Por ningún motivo, se debe tratar de averiguar o citar a declarar a un reclamante con reserva de identidad o anónimo, por cuanto esas presentaciones se caracterizan por resguardar la identidad de los reclamantes. A mayor abundamiento, es dable señalar que, respecto a la reserva de identidad, es la Jefatura del Organismo Receptor (Depto. Reclamos y Sugerencias), la única que posee la identidad del reclamante.

Fundamento:

Artículo 13° y 14°, de la Orden General N° 3.176: ***“Reclamo Anónimo. Se entenderá que una persona efectúa un reclamo en forma anónima, cuando por propia decisión así lo manifieste, efectuando solamente una relación de los hechos que fundamentan su presentación, sin consignar su individualización ni ningún tipo de antecedente o dato de identificación a través de la plataforma electrónica. Si un reclamante indica su correo electrónico o domicilio, el reclamo no pierde la naturaleza de ser anónimo, y ese tratamiento deberá dársele, por lo cual en la tramitación del proceso administrativo a que diera lugar, no se podrá citar ni remitir documento o carta respuesta alguna al reclamante anónimo, por la que se busque obtener su declaración o mayores antecedentes de los hechos denunciados.***

Reclamo con Reserva de Identidad. Se entenderá que una persona efectúa un reclamo bajo reserva de identidad cuando así lo señale en forma expresa, datos que solamente serán de conocimiento del Jefe del Departamento de Reclamos y Sugerencias, no pudiendo ser divulgados a persona alguna, ni aun después de haberse resuelto el reclamo formulado, salvo que sea requerido por autoridad judicial. En virtud de lo anterior, si durante la tramitación del proceso administrativo a que diera lugar, se pueda conocer o concluir la identidad del reclamante con reserva, aun así, no se podrá citar ni remitir documento o carta respuesta alguna por la que se busque obtener su declaración o mayores antecedentes de los hechos denunciados”.

K) ¿Los reclamos anónimos deben ser investigados?

- **Respuesta:**

La respuesta es siempre deben ser investigados. Cabe señalar que el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15, prohíbe que se instruya un proceso investigativo cuando sea anónima la identidad del reclamante. Sin embargo, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros que fue modificada por la Ley 21.427, la cual Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece La Probidad y la Transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, regula los reclamos anónimos y con reserva de identidad, exigiendo la creación de una plataforma que permita su



interposición, tramitación, y resolución, lo cual es reafirmado en la Orden General N° 3.176, exigiendo en definitiva, que en el ámbito de aplicación del sistema de Reclamos, los reclamos anónimos y con reserva de identidad, deben igualdad de tratamiento, es decir, deben seguir el mismo procedimiento que se utiliza para los reclamos en que no se resguarda la identidad. Es preciso mencionar que, la citada norma reglamentaria está derogada en base a la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros y la referida modificación.

Fundamento:

Artículo 22° inciso 2° del Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N° 15: ***“...Por ningún motivo se dispondrá un sumario cuando éste haya de tener un anónimo como fundamento de su iniciación. Las denuncias o reclamos irresponsables deben ser desechados de plano”.***

Ley 18.961, de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros en su artículo 84° Quater inciso 2°, indica que: ***“...Sin perjuicio de la posibilidad de efectuarse estos reclamos de forma presencial, Carabineros de Chile deberá contar con un mecanismo para su interposición a través de una plataforma electrónica, que permita realizarlos con o sin reserva de la identidad del reclamante o de forma anónima. También se podrá acceder a este mecanismo a través del sitio electrónico del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A través de dicha plataforma, asimismo, el reclamante que hubiere entregado su identidad podrá acceder a la información pertinente para hacer seguimiento de su tramitación y resolución”.***

Artículo 1°, de la Orden General N° 3.176: ***“Finalidad y Ámbito de aplicación. La presente Directiva tiene por finalidad complementar el Sistema de Gestión de Reclamos de la ciudadanía, de ahora en adelante, “Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones”, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 84 quáter de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros, incorporado por la Ley N° 21.427 que moderniza la gestión Institucional y fortalece la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y en su Reglamento aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El procedimiento de interposición de reclamos que presente la ciudadanía sobre las conductas del personal, el contenido mínimo del requerimiento, la forma en que se hará efectiva la reserva de identidad o anonimato del reclamante, y el tratamiento que se le dará a esa presentación dentro del Departamento de Reclamos y Sugerencias, así como su funcionamiento, se ceñirá a las disposiciones de la presente Directiva”.***

L) ¿Que son las indagaciones?

- **Respuesta:**

Las indagaciones, se pueden conceptualizar como diligencias o gestiones investigativas y breves, de naturaleza desformalizada, cuya finalidad es otorgar al



Mando llamado a resolver, antecedentes que permitan establecer la verosimilitud de un hecho y la existencia o no de responsabilidad. Si bien, no se ha desarrollado algún concepto de “indagaciones” dentro de la normativa institucional, en Dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República, se ha definido lo que es una indagación, señalando que corresponden a: ***“Procesos verbales o escritos, los cuales, no obstante carecer de formalidades concretas, tienen que igualmente traducirse en una breve investigación que asegure el cumplimiento del principio del debido proceso”***.

Fundamento:

Artículo 12°, el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11, hace mención a las indagaciones, ***“Cuando la falta se establezca fehacientemente por la observación de la jefatura con facultades disciplinarias, se requerirá explicaciones verbales al inculpado como trámite previo a la aplicación de una sanción. Igual procedimiento se verificará cuando el personal sea sorprendido en falta por un funcionario más antiguo y, por tal razón, sea pasado a presencia de su jefatura con facultades disciplinarias. Las faltas que no se adviertan de manera indubitada, o bien, que el inculpado no confiese su responsabilidad, deberán ser esclarecidas a través de una investigación, la que se someterá, en lo pertinente, a las normas contenidas en el Reglamento de Sumarios Administrativos, constando su declaración indagatoria por escrito, como sus descargos y recursos. En caso que el inculpado se niegue a prestar declaración indagatoria, o bien, no concurra a la citación efectuada con tal objeto, se dejará constancia del hecho y de la circunstancia de haber sido convocado a la diligencia, continuándose con la tramitación de la indagación administrativa”***.

✓ Dictámenes relacionados: 072814N16/ 014033N18

M) ¿Cuál es el plazo que posee la Repartición o Alta Repartición para responder al Departamento de Reclamos algún curso de acción sobre un Reclamo que fue tramitado?

• Respuesta:

El Mando que recepciona un reclamo admisible, dispone de un plazo de 5 días hábiles para informar al Departamento de Reclamos y Sugerencias, que carece de competencia, expresando los motivos en que se funda la incompetencia. Por otro lado, también disponen de un plazo de **10** días hábiles para emitir un pronunciamiento (seleccionar curso de acción en el sistema de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones), indicando si los hechos son o no son susceptible de configurar responsabilidad administrativa.

Fundamento:

Artículo 21°, letra de la Orden General N° 3.176: ***“Incompetencia del Estamento destinatario. En caso de que los antecedentes de un reclamo se remitan a una Alta Repartición o Repartición y ésta estime que no posee competencia para conocer del asunto, devolverá los antecedentes dentro de los 5 días hábiles al Departamento de Reclamos y Sugerencias, señalando expresamente los motivos por los cuales considera carecer de competencia.***

Artículo 22°, letra b), de la Orden General N° 3.176: ***“Una vez derivada la presentación, mediante el Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, a la Alta Repartición, Repartición competente o a la Subdirección de Asuntos Internos, dentro de los 10 días hábiles de recibidos los antecedentes, ésta deberá emitir un pronunciamiento respecto a: b) Si los hechos no son susceptibles de configurar responsabilidad administrativa. El estamento que posea la potestad disciplinaria, Asuntos Internos o el Departamento de Reclamos y Sugerencias, en su caso, dictará una resolución fundada que desestime de plano el reclamo”.***

N) ¿Quién debe dar respuesta de un reclamo?

- **Respuesta:**

El Departamento de Reclamos y Sugerencias, es el único estamento institucional facultado para dar respuestas a los Reclamos ingresados por la ciudadanía en contra de algún funcionario perteneciente a Carabineros de Chile.

Fundamento:

Orden General N° 2.980, que establece la Directiva de organización y funcionamiento de la Contraloría General de Carabineros, en su artículo 64°: ***“Estará a cargo de un Oficial Superior o Jefe de grado Teniente Coronel, escalafón de Orden y Seguridad, quien dependerá de la Subcontraloría General de Carabineros. Su función principal será servir de conducto único para atender y dar respuestas a los reclamos formulados por la ciudadanía en relación con la conducta del Personal que integra Carabineros de Chile y, del mismo modo, sugerencias del quehacer de la Institución, destacando que la Repartición tendrá el carácter de Órgano central a nivel nacional”.***

Artículo 4°, de la Orden General N° 3.176: ***Organismo Receptor. El Departamento de Reclamos y Sugerencias constituirá el Organismo Receptor y tendrá por función servir de conducto único a nivel Institucional para atender y dar respuesta a los reclamos efectuados por la ciudadanía, con carácter de órgano central a nivel nacional, y, en ejercicio de esta función, deberá administrar el Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones. Todo reclamo que se formule por los canales establecidos para ello, será remitido a través de la Plataforma electrónica al Departamento de Reclamos y Sugerencias, para su***

análisis y tramitación. Los reclamos que no se relacionen con el objetivo del Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de Carabineros de Chile, es decir aquellos distintos a los reclamos ante abusos, actos u omisiones arbitrarias por parte de Carabineros, serán respondidos por medio de un documento, nota o carta escrita dirigida al reclamante, informándole dicha circunstancia.

Ñ) ¿Cuál es el plazo para dar respuesta a un reclamo?

- **Respuesta:**

Por regla general el reclamo tiene que ser respondido al reclamante, dentro del plazo de 6 meses contados desde su ingreso, correspondiéndole esta función al Departamento de Reclamos y Sugerencias. Por ello, es necesario que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Organismo Receptor antes del cumplimiento de los 6 meses de tramitación para dar pronta respuesta al Reclamante.

Cabe destacar que, el incumplimiento del plazo no vicia el procedimiento, pero de todos modos, debe darse cumplimiento, conforme lo exige el principio de celeridad dentro del procedimiento administrativo.

Fundamento:

Artículo 27° de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado: ***“Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final.”***

Artículo 6°, de la Orden General N° 3.176, de fecha 05.07.2024: ***“Plazo de gestión del proceso administrativo. Salvo caso fortuito o fuerza mayor, lo que será calificado por el Mando del Departamento de Reclamos y Sugerencias, el procedimiento administrativo iniciado a raíz de la presentación de un reclamo, no podrá exceder de seis meses desde su ingreso en el Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones de Carabineros de Chile hasta la fecha en que se resuelva, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 que Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado.”***

O) ¿Qué elementos debe contener el acto decisorio que resuelva el reclamo?

- **Respuesta:**

Para resolver un Reclamo, se debe elaborar una Resolución Exenta que ponga término al Reclamo, debiendo contener un fundamento, una identificación a las partes, salvo que se trate de una denuncia con reserva de identidad o anónima, y que resuelva los hechos expuestos por el reclamante, haciendo referencia al número identificador, a los



antecedentes analizados, las disposiciones legales utilizadas y las conclusiones que contenga la decisión adoptada por el Mando.

Fundamento:

Artículo 41°, de la Ley 19.880, la cual establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado: ***“Contenido de la resolución final. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá las cuestiones planteadas por los interesados. Cuando en la elaboración de la resolución final se adviertan cuestiones conexas, ellas serán puestas en conocimiento de los interesados, quienes dispondrán de un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimen pertinentes y aportar, en su caso, medios de prueba. Transcurrido ese plazo el órgano competente decidirá sobre ellas en la resolución final.”***

Artículo 30°. de la Orden General N° 3.176: ***“Resolución de término del Reclamo. El Mando con competencia disciplinaria, llamado a resolver el requerimiento efectuado, deberá emitir su decisión a través de un acto administrativo debidamente fundamentado, que contenga:***

- ***El número de ingreso de la presentación.***
- ***La referencia a los hechos investigados, los antecedentes recabados, las diligencias realizadas, y las conclusiones claras y determinadas a que conduzcan los elementos de convicción reunidos.***
- ***La enunciación de las disposiciones legales o reglamentarias en que se apoye la decisión.***
- ***La conclusión contenida en la parte resolutive, señalando con claridad y precisión la decisión adoptada.***
- ***Los recursos que procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que se debieran presentar y el plazo para interponerlos”.***

P) ¿Qué documento se requiere para que la Repartición o Alta Repartición culmine un reclamo?

• Respuesta:

Para culminar un Reclamo, se requiere elaborar una Resolución de término que resuelva el reclamo, la cual debe ser debidamente fundamentada y debe contener las exigencias indicadas en la referida Orden General N° 3.176, pudiendo desestimar, acoger aplicando alguna sanción disciplinaria o administrativa, o en otros casos declarar el desistimiento o renuncia del reclamante, o en su defecto, declarar el abandono del procedimiento a raíz de la inactividad del requirente dentro de un plazo legal.

Fundamento:

Artículo 40°, de la Ley 19.880, la cual establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en



SU: ***“Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte deberá ser fundada en todo caso”.***

Artículo 30°, de la Orden General N° 3.176: ***“Resolución de término del Reclamo. El Mando con competencia disciplinaria, llamado a resolver el requerimiento efectuado, deberá emitir su decisión a través de un acto administrativo debidamente fundamentado, que contenga:***

- ***El número de ingreso de la presentación.***
- ***La referencia a los hechos investigados, los antecedentes recabados, las diligencias realizadas, y las conclusiones claras y determinadas a que conduzcan los elementos de convicción reunidos.***
- ***La enunciación de las disposiciones legales o reglamentarias en que se apoye la decisión.***
- ***La conclusión contenida en la parte resolutive, señalando con claridad y precisión la decisión adoptada.***
- ***Los recursos que procedan, el órgano administrativo o judicial ante el que se debieran presentar y el plazo para interponerlos”.***

Q) ¿Puede ser desestimado de plano un reclamo?

• **Respuesta:**

Si, el Mando llamado a resolver puede desestimar de plano un Reclamo, puesto que la Ley 19.880, prescribe que se puede dar término al procedimiento administrativo a través de una resolución final. Asimismo, esta posibilidad fue especialmente regulada en la Orden General N° 3.176, y es aplicable en el caso que los hechos reclamados no sean susceptibles de configurar responsabilidad administrativa, pudiendo desestimar de plano un reclamo, cuando los antecedentes lo ameriten sin instruir un proceso investigativo.

Fundamento:

Artículo 40°, de la Ley 19.880: ***“Conclusión del procedimiento. Pondrán término al procedimiento la resolución final, el desistimiento, la declaración de abandono y la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico. También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevinientes. La resolución que se dicte deberá ser fundada en todo caso”.***

Artículo 22°, letra b), de la Orden General N° 3.176: ***“Una vez derivada la presentación, mediante el Sistema de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, a la Alta Repartición, Repartición competente o a la Subdirección de Asuntos Internos, dentro de los 10 días hábiles de recibidos los antecedentes,***



ésta deberá emitir un pronunciamiento respecto a: b) Si los hechos no son susceptibles de configurar responsabilidad administrativa. El estamento que posea la potestad disciplinaria, Asuntos Internos o el Departamento de Reclamos y Sugerencias, en su caso, dictará una resolución fundada que desestime de plano el reclamo”.

Artículo 34°, de la Orden General N° 3.176:” Desestimación de plano del Reclamo. En caso que el órgano competente para resolver un reclamo considere que las situaciones no son susceptibles de configurar responsabilidad administrativa, atendido lo dispuesto en el artículo 22 letra b) de la presente Directiva, dictará una resolución debidamente fundada que desestime de plano el reclamo declarado admisible”.

R) ¿En qué casos se suspende la tramitación de un reclamo?

• Respuesta:

Procederá la suspensión del procedimiento de Reclamo, en el caso que se interponga una denuncia penal o querella conjuntamente con la presentación de un reclamo, cuando correspondan a los mismos hechos, debiendo ser aplicada esta figura cuando tome conocimiento la Repartición, elaborando la respectiva Resolución Exenta de Suspensión de Procedimiento.

Es necesario aclarar que, lo anterior procede en la medida que haya una investigación administrativa en curso y no solamente una indagación.

Fundamento:

Artículo 84° ter inciso final, de la Ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros: ***“Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal”.***

Artículo 31° inciso final, de la Orden General N° 3.176: ***“Causales de Término. Pondrán término al procedimiento iniciado a raíz del reclamo: La suspensión del procedimiento por aplicación del artículo 84 ter de la Ley N° 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros generará el archivo provisorio del reclamo, lo que se informará al reclamante por medio de documento o carta respuesta confeccionada por el Organismo Receptor.”***



S) ¿En qué casos se puede declarar el abandono del procedimiento de un reclamo?

• **Respuesta:**

Es preciso destacar que la figura del “Abandono”, corresponde a una sanción aplicada al reclamante por su desinterés e inactividad, después de haber sido advertido por algún medio formal que de no realizar alguna gestión dentro del procedimiento del reclamo, se declarara abandonado el proceso. Por tanto, para invocar esta herramienta legal, se deben cumplir algunos requisitos legales copulativos. La norma exige un plazo de 30 días, los cuales se deben empezar a contabilizar desde la fecha de ingreso del Reclamo. Una vez que se cumpla el plazo señalado, el Oficial a cargo del proceso investigativo, debe enviar una carta certificada o correo electrónico dirigido al reclamante, advirtiéndolo que, si no efectúa alguna diligencia o gestión útil dentro del plazo de 07 días, se declarará el abandono del procedimiento. Posteriormente, una vez que se cumplan los requisitos señalados, el Mando debe elaborar una Resolución Exenta que declare el abandono del procedimiento y derivar estos antecedentes al Departamento de Reclamos y Sugerencias.

Fundamento:

Artículo 43° de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen Los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, ~~señala lo siguiente:~~
“Abandono. Cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más de treinta días la paralización del procedimiento iniciado por él, la Administración le advertirá que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono de ese procedimiento”.

T) ¿Si un funcionario es responsable por una falta administrativa es igualmente responsable civil o penalmente?

• **Respuesta:**

La responsabilidad administrativa, civil y penal, son independientes, es decir, si un funcionario es responsable administrativamente, el ciudadano deberá interponer, una acción civil o penal para efectos de perseguir ese tipo de responsabilidades. A contrario sensu, si un funcionario ha sido condenado civil o penalmente, deberá interponer su reclamo u otra acción administrativa para efectos de perseguir ese tipo de responsabilidad.

Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la obligación que tienen los miembros de Carabineros de Chile de denunciar todos los delitos que presenciaren o llegaren a su noticia, según lo prescribe el Código Procesal Penal, lo cual aplica también a los hechos conocidos en virtud de un Reclamo.



Fundamento:

Artículo 13°, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11: ***“Una misma falta deberá ser castigada por un solo superior y con una sola sanción disciplinaria. No obstante, la sanción administrativa es independiente de la responsabilidad penal y civil y, por tanto, la condena, el sobreseimiento o la absolución judicial, no excluyen la posibilidad de aplicar al funcionario una medida disciplinaria en razón de los mismos hechos”.***

✓ Dictamen relacionado: **E68564N21**

U) Si un funcionario fue sancionado o reconvenido, ¿Es necesario iniciar un proceso investigativo por los mismos hechos reclamados?

- **Respuesta:**

De acuerdo al Principio “*Non bis in ídem*” del funcionario inculcado, si a un funcionario le asistió responsabilidad administrativa a raíz de la interposición de un Reclamo, **no es necesario iniciar un nuevo proceso investigativo** por los mismos hechos, por los cuales fue sindicado y luego sancionado o reconvenido, en base a la normativa institucional, es posible desestimar de plano el requerimiento, por cuanto los hechos ya fueron conocidos y resueltos en un proceso anterior, no siendo posible aplicarle otra sanción disciplinaria o administrativa por los mismos hechos.

Fundamento:

Artículo 13°, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, N° 11: ***“Una misma falta deberá ser castigada por un solo superior y con una sola sanción disciplinaria”.***

Artículo 34°, de la Orden General N° 3.176:” ***Desestimación de plano del Reclamo. En caso que el órgano competente para resolver un reclamo considere que las situaciones no son susceptibles de configurar responsabilidad administrativa, atendido lo dispuesto en el artículo 22 letra b) de la presente Directiva, dictará una resolución debidamente fundada que desestime de plano el reclamo declarado admisible”.***

VI. Conclusiones.

De conformidad a la misión del Departamento, se desarrolló este documento que permite ilustrar sobre los aspectos más relevantes del proceso de reclamos, conforme a la recepción, tramitación y respuesta de estos dentro del plazo legal que determina la normativa vigente aplicable a dicho proceso.



El presente trabajo fue gestado, teniendo en cuenta la relevancia que reviste para los intereses institucionales, y así fortalecer las líneas de defensa institucional. Por ello, este Organismo Receptor, como parte de la Contraloría General de Carabineros, elaboró este canal informativo, que contiene un recopilatorio de materias administrativas para dar respuestas a las principales inquietudes del RR.HH Institucional que utilizan la plataforma de Gestión de Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, con la misión de dar cumplimiento a las Políticas Institucionales y robustecer la Primera Línea de Defensa Institucional, implementando una mejora continua en el servicio que entrega Carabineros de Chile, por medio del Departamento de Reclamos y Sugerencias hacia la comunidad.